공정거래위원회	보도자료	대한민국 대전환 한국판뉴딜
	2021년 2월 3일(수) 배포	시장감시국 서비스업감시과
	2021년 2월 4일(목) 조간부터 보도가능 방송 · 인터넷 매체는 2월 3일(수) 낮 12시	담당과장: 김성근(044-200-4499) 담당: 하은광 사무관(044-200-4502)

공정위, 애플코리아의 동의의결 최종 확정

- 1,000억 원 규모의 소비자 · 중소사업자 상생지원안 포함 -

■ 공정거래위원회(위원장 조성욱, 이하 '공정위')는 2021년 1월 27일 애플코리아(유)(이하 '애플')의 동의의결안을 최종 확정했다.

○ 이번 동의의결은 애플이 거래상대방인 이동통신사들에 대해 거래상지위를 남용한 행위와 관련, 거래질서의 적극적 개선을 위한 **시정방안**과 소비자 후생증진 및 중소기업 지원을 위한 **상생방안**이 포함되어 있다.

- **시정방안**에는 ▲광고기금 적용 대상 중 일부 제외, ▲보증수리 촉진비용과 임의적 계약해지 조항 삭제, ▲특허분쟁을 방지하는 상호적인 메커니즘 도입, ▲최소보조금 조정 등의 내용이 담겨있다.

- **상생방안**은 총 1,000억원 상당의 금액을 조성하여 ▲제조업 연구개발(R&D) 지원센터 설립, ▲디벨로퍼(Developer) 아카데미 설립, ▲공교육 분야 디지털 기기 지원, ▲애플기기의 유상수리 비용 및 AppleCare+ 할인 등의 내용이 포함된다.

○ 애플은 앞으로 3년간 자진시정방안을 이행하게 되며, 공정위는 이행감시인을 선정하여 반기별로 이행상황을 점검할 계획이다.

1 동의의결 경위

□ 애플은 공정위가 심의 중인 거래상지위 남용행위 건*에 대하여 '19. 6. 4. 동의의결을 신청했으며 공정위는 두 차례의 심의를 거쳐 동의의결 절차를 개시하였다.

* ①이통사들로부터 단말기 광고비용과 보증수리 촉진비용을 지급받은 행위, ②이통사에 대하여 특허권 무상라이선스 조건과 일방적인 계약해지 조항을 설정한 행위, ③이통사의 단말기 소매가격 결정과 광고활동에 관여한 행위가 문제되어 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제4호(거래상 지위의 남용) 위반에 대한 심의가 진행중이었다.

□ 공정위는 애플과 협의를 거쳐 잠정동의의결안을 마련('20. 8.)한 후, 60일간 검찰 및 5개 관계부처*, 이해관계인의 의견을 수렴하였다.

* 교육부, 방송통신위원회, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부

ㅇ **검찰총장**은 이견이 없음을 통보하였고, **산업통상자원부**는 의견을 제출하지 않았다.

ㅇ **교육부** 등 다른 관계부처들은 공교육 분야 지원, 소비자 유상수리 비용 할인 등 상생지원방안을 중심으로 의견을 제시하였다.

ㅇ 이해관계자인 **이통사**들은 동의의결안에 찬성하며 차후 애플과의 협의를 통해 계약조건을 구체적으로 정하겠다는 입장을 제출하였다.

* 이통사들은 최종심의에 직접 참석하여 제출된 의견이 회사의 공식입장임을 재확인하였다.

ㅇ 이외 부산시, 구미시 등 지자체는 R&D 지원센터 등의 시설을 해당 지자체에 설립해줄 것을 건의하였다.

□ 공정위는 관계부처 등이 제출한 의견을 검토·반영하여 최종 동의의결을 확정했다.('21. 1.)

<동의의결 절차 진행경과>

ㅇ 2019. 6. 4.	: 동의의결 신청
ㅇ 2019. 9. ~	: 동의의결절차 개시 심의(1차: '19. 9. 25., 2차: '20. 5. 13.)
ㅇ 2020. 6. 17.	: 동의의결절차 개시
ㅇ 2020. 8. 25. ~ 10. 23.	: 이해관계자·관계부처 의견수렴 및 검찰 협의
ㅇ 2020. 11. 24.	: 최종 동의의결안 상정
ㅇ 2021. 1. 27.	: 최종 동의의결 확정

2 동의의결 주요 내용

◇ 최종 동의의결에는 광고 비용 분담 및 협의 절차 개선, 보증 수리 촉진 비용 폐지 등 거래질서 개선방안과 1,000억 원 규모의 소비자 후생 제고 및 중소 사업자 상생 지원방안이 포함되어 있다.

1. 거래질서 개선방안 관련

□ 거래질서 개선에 필요한 시정방안과 관련하여, 애플은 거래상대방인 이통사와의 계약에서 다음과 같은 사안을 개선하기로 하였다.

① 광고 기금의 적용 대상 중 일부를 제외하고, 광고 기금 협의 및 집행 단계에서 절차를 투명하고 공정하게 개선한다.

② 보증수리 촉진비용과 애플의 임의적인 계약 해지 조항은 삭제한다.

③ 현행 특허권 라이선스 조항 대신 계약 기간 동안 특허 분쟁을 방지하면서 이통사와 신청인의 권리를 보장하는 상호적인 메커니즘을 도입한다.

④ 최소 보조금 수준을 이통사의 요금 할인 금액을 고려하여 조정하고 미이행 시 상호 협의 절차를 거친다.

<대상 행위별 시정안 내용>

대상행위	시정안
광고 기금 부과	① 광고 기금 대상 제품에서 일부 제외 ② 광고 기금 목적과 원칙을 명확히 규정 ③ 광고 비용의 적용 범위 조정 ④ 광고 기금을 정하는 객관적 기준과 협의 절차를 규정 ⑤ 사정 변경에 따른 광고 기금 조정 절차 도입 ⑥ 미집행 광고 기금에 대한 합리적인 처리 방식 규정 ⑦ 광고 기금의 사용 내역에 대한 투명하고 정기적인 보고 절차 도입
보증 수리 촉진비 부과	삭제
특허허여	ㅇ 현행 특허권 라이선스 조항 대신 계약 기간 동안 특허 분쟁을 방지하기 위한 상호적인 메커니즘 도입
일방적 계약해지권	삭제
최소 보조금 설정	① 최소 보조금의 수준을 이통사의 요금 할인 금액을 고려하여 조정 ② 사정 변경에 따른 최소 보조금에 대한 조정 절차 도입 ③ 최소 보조금 위반 시 해결 절차 도입 ④ 이통사의 최소 보조금 조항 미이행 관련 사업 발전 기금 조항 삭제
이통사 광고 기금 설정	① 이통사 광고 기금 중 일부에 대해 이통사의 자율권 부여 ② 이통사 광고 제안에 대하여 신속하게 서면으로 회신할 신청인의 의무 규정 ③ 이통사 광고 기금을 정하는 객관적 기준과 협상 절차 마련 ④ 광고 방식 외 다른 마케팅 계획 허용 ⑤ 계약 종료 시 미집행 광고 기금에 대한 처리 방식 규정

2. 상생 지원 방안 관련

□ 행위별 시정방안과는 별도로 애플은 소비자의 후생제고와 중소사업자와의 상생 등을 지원하기 위해 1,000억 원의 상생지원기금을 마련하여 다음과 같이 사용한다.

① 제조분야 중소기업들을 대상으로 제조업 연구개발(R&D) 지원센터를 설립하고, 다양한 교육 프로그램을 운영한다.(400억 원)

* R&D 지원센터는 현재 일본, 중국, 이스라엘 등에서 운영중이나, 한국에 설립하는 센터의 경우 제조업에 특화해서 운영할 예정이며, 애플과 거래가 있는지 여부를 불문하고 중소기업이라면 모두 지원 가능하다.

② 디벨로퍼(Developer) 아카데미를 설립하여 연간 약 200명의 교육생을 선발하여 9개월간 교육 프로그램을 제공하고, 지역 대학 등과 협업한다.(250억 원)

* 디벨로퍼 아카데미는 현재 이탈리아, 브라질, 인도네시아 등 3개국에서 운영중

③ 사회적 기업 등과 협업하여 혁신학교, 교육 사각지대(특수학교, 도서지역 학교, 다문화가정 아동) 및 공공 시설(지역 도서관, 과학관) 등에 디지털 교육을 지원한다.(100억 원)

④ 아이폰 사용자를 대상으로 유상 수리 비용을 할인하고, AppleCare+ 서비스를 할인해 주거나 환급한다.(250억 원)

※ 아이폰 유상수리 비용과 AppleCare+ 구입비용은 평균적으로 각각 30만원, 20만원 수준으로, 이에 따라 10%를 할인 또는 환급할 경우 소비자에게는 인당 2~3만원 정도의 혜택이 돌아갈 것으로 추산된다. ※ 1년 내에 출연금액 전액 소진 시 동 프로그램이 종료될 수 있고, 1년 후에도 미사용 기금이 있는 경우 연장 실시한다.

□ 상생지원방안 중 관계부처의 의견을 반영한 부분은 다음과 같다.

① 공교육 분야에 디지털교육 지원사업에서 제공된 기기가 파손될 경우에도 2년 동안 무상으로 수리할 수 있도록 하는 내용을 추가하였다.

② 아이폰을 수리할 경우 애플의 공인서비스센터뿐만 아니라 이통사가 운영하는 AS센터에서도 동일하게 10% 할인혜택을 받을 수 있도록 하였다.

③ 공교육 지원대상 선정시 교육부와 사전협의토록 하며, 디벨로퍼 아카데미의 교육내용에 인공지능 프로그램을 포함하기로 하였다.

④ 제조업 R&D 지원센터, 디벨로퍼 아카데미 이행점검시 설문조사 등을 포함한 질적 성과지표를 도입하기로 하였다.

⑤ 제조업 R&D 지원센터 및 디벨로퍼 아카데미 관련 사업의 경우, 필요시 계획수립단계에서 공정위가 과학기술정보통신부 등 관계부처 의견을 수렴하기로 하였다.

□ 애플은 제조업 R&D 지원센터와 디벨로퍼 아카데미의 경우 이행기간(의결서 송달일로부터 3년)이 지난 이후에도 계속 운영할 예정이다.

<지원안 주요 내용>

지원분야 및 금액	주요내용	비고
중소기업 지원을 위한 제조업 R&D 지원센터 설립 (400억 원)	ㅇ 한국 중소기업의 스마트 제조업 역량 강화를 위한 R&D 지원센터 설립 및 운영 ㅇ 중소기업들이 스마트 공정과 관련된 최신 장비를 경험할 수 있도록 하며 신청인측 전문인력이 직접 참여하여 교육 및 협업 실시	3년 (이행기간 종료 이후에도 지속의사 표시)
디벨로퍼(Developer) 아카데미를 통한 미래 인재 양성 (250억 원)	ㅇ 4차 산업혁명 시대에 필요한 유능한 ICT 인재 양성 ㅇ 학생들에게 인공지능(AI), 소프트웨어 개발, 비즈니스, 마케팅, 디자인, UI, UX 교육 프로그램을 제공하고 사업체들과의 네트워킹 지원	3년 (이행기간 종료 이후에도 지속의사 표시)
공교육 분야 디지털 교육 지원(100억 원)	ㅇ 혁신학교와 교육 사각지대에 있는 초•중등학교 및 학생들에게 디지털 기기와 콘텐츠를 제공하고, 공공시설(도서관 등) 등에 창의적 디지털 콘텐츠 교육 지원 ㅇ 제공된 기기의 파손을 대비하여 AppleCare+ 2년 무상제공 * 구체적 지원 대상 선정시 교육(지원)청과 사전협의	3년
소비자 편익 증대 - 유상수리 비용 및 AppleCare+ 할인 (250억 원)	ㅇ 기존 아이폰 사용자에 대해 유상수리 비용 10% 할인 * 이통사에서 운영하는 AS센터에서도 동일한 할인혜택이 적용되도록 함 ㅇ AppleCare+를 구입하는 아이폰 사용자에게 10% 할인 제공 ㅇ AppleCare+나 AppleCare를 이미 구입한 아이폰 사용자들에 대해 10% 환급	출연금액 전액 소진시까지(1년 예상)

3. 이행점검 · 보고 방법

□ 공정위는 앞으로 3년간 애플의 이행상황을 면밀히 점검할 계획이다.

ㅇ 이행점검을 위해 공정위는 회계법인으로 이행감시인을 선정하고, 이행감시에 소요되는 비용은 애플이 부담한다.

ㅇ 공정위는 매 반기별로 애플의 자진시정안 이행상황을 보고 받고, 동의의결안이 충실히 이행되는지도 점검할 계획이다.

ㅇ 이행점검결과 보고내용이 관계기관과 관련이 있다고 판단될 경우 해당 내용을 관련된 기관에 공유하여 의견을 조회할 예정이다.

* 만약 정당한 이유 없이 애플이 동의의결을 이행하지 않을 경우에는, 1일당 200만 원의 이행강제금이 부과되거나, 동의의결이 취소될 수 있다.

3 의의 및 기대효과

□ 이번 동의의결을 통해 거래질서가 개선되고 중소기업·소비자 등에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

ㅇ 사업자의 자발적인 시정을 통해 양 당사자간 거래 관계를 보다 공정하게 개선할 수 있는 계기를 마련하였다.

ㅇ 상생지원방안을 통해 중소기업·소비자·프로그램 개발자 등에게 실질적으로 도움이 되는 혜택이 돌아갈 것으로 기대된다.

[별첨 1] 동의의결제도 참고자료
[별첨 2] 최종 동의의결안 요약

넓게 듣겠습니다 바르게 알리겠습니다
위 자료를 인용하여 보도할 경우에는
출처를 표기하여 주시기 바랍니다.
www.ftc.go.kr
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

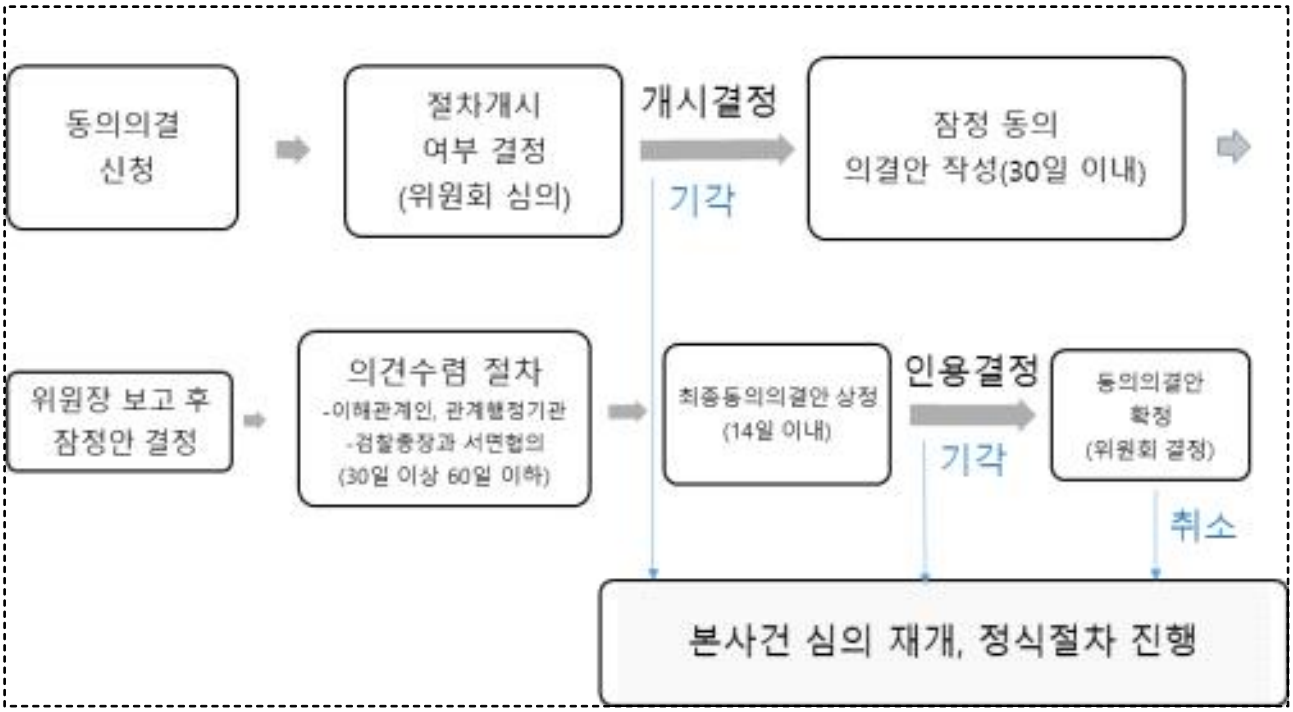
별첨 1 동의의결제도 참고자료

□ 동의의결제도 개요

○ 동의의결제란 **사업자**가 스스로 원상회복, 소비자 또는 거래상대방 피해구제 등 타당한 **시정방안**을 **제안**하고, 공정위가 **이해관계자 등**의 **의견수렴**을 거쳐 그 **타당성을 인정**하는 경우 **위법 여부**를 **확정**하지 **않고 사건**을 **신속**하게 **종결**하는 제도

- (절차) <u>사업자의 신청</u> → 동의의결 개시여부 결정 → 잠정안 마련(1개월) → 이해관계자 의견수렴(1~2개월) → 최종 동의의결안 확정

□ 동의의결 절차



별첨 2 최종 동의의결안 요약

구 분	주 요 내 용	구 체 적 시 정 방 안
행위중지 등 경쟁질서 회복을 위한 시정방안	광고기금 부과	① 광고기금 대상제품에서 일부 제외 ② 광고기금 목적과 원칙을 명확히 규정 ③ 광고비용의 적용 범위 조정 ④ 광고기금을 정하는 객관적 기준과 협의절차를 규정 ⑤ 사정변경에 따른 조정절차 도입 ⑥ 미집행 광고기금에 대한 합리적인 처리방식 규정 ⑦ 광고기금의 사용내역에 대한 투명하고 정기적인 보고 절차 도입
	보증수리촉진비 부과	삭제
	특허허여	○ 현행 특허권 라이선스 조항 대신 계약기간 동안 특허 분쟁을 방지하기 위한 상호적인 메커니즘 도입
	일방적 해지권	삭제
	최소보조금 설정	① 최소보조금의 수준을 이통사의 요금할인 금액을 고려하여 조정 ② 사정변경에 따른 최소보조금에 대한 조정절차 도입 ③ 최소보조금 위반시 해결절차 도입 ④ 이통사의 최소보조금 조항 미이행 관련 사업발전기금 조항 삭제
	이통사 광고기금 설정	① 이통사 광고기금 중 일부에 대해 이통사의 자율권 부여 ② 이통사 광고 제안에 대하여 신속하게 서면으로 회신할 신청인의 의무 규정 ③ 이통사 광고기금을 정하는 객관적 기준과 협상절차 마련 ④ 광고 방식 외 다른 마케팅 계획 허용 ⑤ 계약종료시 미집행 광고기금에 대한 처리방식 규정
거래질서의 적극적 개선과 소비자 등 후생 제고를 위한 방안 (총 1,000억원)	중소기업 지원을 위한 제조업 R&D 지원센터 설립 (400억원)	○ 한국 중소기업의 스마트 제조업 역량 강화를 위한 R&D 지원센터 설립 및 운영 ○ 중소기업들이 스마트 공정과 관련된 최신 장비를 경험할 수 있도록 하며 신청인측 전문인력이 직접 참여하여 교육 및 협업 실시
	디벨로퍼(Developer) 아카데미를 통한 미래 인재 양성 (250억원)	○ 4차 산업혁명 시대에 필요한 유능한 ICT 인재 양성 ○ 학생들에게 인공지능(AI), 소프트웨어 개발, 비즈니스, 마케팅, 디자인, UI, UX 교육 프로그램을 제공하고 사업체들과의 네트워킹 지원
	공교육 분야 디지털 교육 지원 (100억원)	○ 혁신학교와 교육 사각지대에 있는 초·중등학교 및 학생들에게 디지털 기기와 콘텐츠를 제공하고, 공공시설(도서관 등) 등에 창의적 디지털 콘텐츠 교육 지원 ○ 제공된 기기의 파손을 대비하여 AppleCare+ 2년 무상제공 * 구체적 지원 대상 선정시 교육(지원)청과 사전협의
	소비자 편익 증대 – 유상수리 비용 및 AppleCare+ 할인 (250억원)	○ 기존 아이폰 사용자에 대해 유상수리 비용 10% 할인 * 이통사에서 운영하는 AS센터에서도 동일한 할인혜택이 적용되도록 함 ○ AppleCare+ 구입하는 아이폰 사용자에게 10% 할인 제공 ○ AppleCare+나 AppleCare를 이미 구입한 아이폰 사용자들에 대해 10% 환급
이행점검	공정거래위원회 또는 공정거래위원회가 선정하는 이행감시인이 3년간 이행상황을 점검	